

1500182-60.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCELO HENRIQUE MARIANO

Comarca: Campo Limpo Paulista

Foro: Foro de Campo Limpo Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 28/07/2022

... e que já teve passagem na cadeia por tráfico de drogas" (fls. 7/8).

Em juízo disse que local fica na divisa de Campo Limpo Paulista com Francisco Morato; tráfico é "contumaz" no local; em patrulhamento observou que acusado estava de posse de sacola, comercializando porções; desembarcou da viatura e abordou; as outras pessoas que estavam em volta evadiram; sacola plástica ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campo Limpo Paulista

Foro de Campo Limpo Paulista

1ª Vara

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 550, Campo Limpo Paulista - SP - cep 13230-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500182-60.2022.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500182-60.2022.8.26.0544

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO JOSÉ DOS SANTOS DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO HENRIQUE MARIANO

Vistos.

LEONARDO JOSÉ DOS SANTOS DA SILVA foi processado como incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque em 16/1/2022, por volta das 22h50, na Rua Anézio Cordeiro Filho, n. 100, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 27 (vinte e sete) invólucros de maconha, com peso líquido de 42,33 (quarenta e dois vírgula trinta e três) gramas, 2 (dois) invólucros de cocaína petrificada, conhecida como crack, com peso líquido de 0,5 (zero vírgula cinco) grama, e 21 (vinte e um) microtubos de cocaína, com peso líquido de 20,77 (vinte vírgula setenta e sete) gramas, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Defesa prévia juntada às fls. 136/137, reservando-se o direito de apresentar sua argumentação ao longo da instrução.

A denúncia foi recebida por decisão proferida às fls. 146/148, em 3/5/2022.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e, ao final, foi realizado o interrogatório.

Em debates, o Ministério Público reiterou os termos da peça acusatória, pugnando pela fixação do regime fechado. A defesa postulou a fixação da pena no mínimo

legal, com aplicação da figura privilegiada na proporção máxima.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O crime de tráfico de drogas está tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Cuida-se de crime próprio na modalidade prescrever e comum nas demais condutas; formal; doloso; comissivo; de perigo abstrato; instantâneo nas condutas importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, oferecer, prescrever, ministrar, entregar a consumo e fornecer e permanente nas condutas expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo e guardar; (Gabriel Habib, Leis Penais Especiais, 10ª ed., p. 673).

Na hipótese, materializado pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), boletim de ocorrência (fls. 2/4), auto de exibição e apreensão (fls. 14/15) laudos periciais (fls. 22/24 e 173/175), que constatarem a presença de THC e cocaína nas porções apreendidas.

O GCM Ageu de Rocha, em sede policial, narrou que "estava em patrulhamento junto com seu companheiro de farda Nascimento e no local dos fatos que já é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Relata que ao chegar no local dos fatos com a viatura avistou um suspeito manipulando com suas mãos um saco que aparentava ter entorpecentes. Relata que abordaram o suspeito e constatarem que o saco que ele estava manipulando com suas mãos havia supostamente entorpecentes, bem como também tinha R\$ 191,00 (Cento e noventa e um reais) em dinheiros trocados. Relata que em conversa com o suspeito o mesmo disse que estava traficando e que já teve passagem na cadeia por tráfico de drogas" (fls. 7/8).

Em juízo disse que local fica na divisa de Campo Limpo Paulista com Francisco Morato; tráfico é "contumaz" no local; em patrulhamento observou que acusado estava de posse de sacola, comercializando porções; desembarcou da viatura e abordou; as outras pessoas que estavam em volta evadiram; sacola plástica com maconha e cocaína, além de dinheiro em espécie; confessou em sede extrajudicial; "perdi, perdi".

No mesmo sentido o depoimento do GCM Jhonant Carvalho Nascimento (fl. 9), que em juízo expôs que em patrulhamento de rotina, ao passar por terreno vazio, avistou o acusado abaixado com uma sacola; encarregado [Ageu] pediu para parar, abordou, encontrou sacola com dinheiro e entorpecentes; acusado disse que estava "trabalhando" ali, primeira ou segunda vez; dinheiro apreendido em notas trocadas. A autoria é indubitosa e recai sobre o acusado, preso em flagrante em contexto de inequívoca traficância. Em seu interrogatório disse que estava em posse da droga; local fica próximo à sua casa; quando da abordagem, estava junto com um amigo; falou ao policial que amigo não tinha relação com o delito; droga era destinada ao tráfico; primeira vez que estava traficando no local; conhecia GCMs de abordagem anterior, mas foi liberado.

Consigna-se que o depoimento dos agentes públicos é coeso e coerente à prática da conduta, sem qualquer prova elisiva de sua credibilidade, suficiente para embasar o decreto condenatório: "APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos dos policiais militares coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Condenação mantida – Réu que ostenta condenações criminais – Pena-base mantida – Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343/06 diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do crime – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0002632-15.2015.8.26.0538; Relator (a): Fátima Gomes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Cruz das Palmeiras - Vara Única; Data do Julgamento: 15/07/2022; Data de Registro: 15/07/2022)" – grifou-se.

No mais, inviável a desclassificação do delito para a modalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Com efeito, o § 2º do dispositivo preceitua que: "para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes

do agente".

No caso, as drogas foram apreendidas em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, de variedades distintas e em porções individualmente embaladas, em inequívoco contexto de mercancia.

Desta forma, de rigor a condenação nos exatos termos da denúncia.

Passa-se à dosimetria da pena.

Na primeira fase, em atenção aos arts. 59 do CP, 42 e 43 da Lei n. 11.343/2006, a pena permanece no mínimo legal, pois as circunstâncias judiciais não excedem a gravidade inerente à figura típica, certo que a quantidade de porções apreendidas (fls. 22/24 - cerca de 60 gramas), embora de naturezas distintas, não justifica o acréscimo da pena-base. Em reforço: "hipótese em que, nada obstante a natureza da droga (cocaína), a quantidade apreendida não se mostra relevante (aproximadamente 100 gramas), aspecto que, associado à ausência de circunstâncias adicionais desfavoráveis, não tem aptidão para supedanejar a exasperação da pena-base, tampouco o recrudescimento do regime prisional" (STJ, AgRg no AREsp 1756351/SE).

Na segunda fase, verifica-se que o acusado é reincidente específico (processo n. 0001291-59.2015.8.26.0115), a justificar o acréscimo de 1/5 à pena, fixada em 6 (seis) anos de reclusão, além de 600 (seiscentos) dias-multa. Sobre o acréscimo de fração distinta da usualmente adotada pela jurisprudência: "conforme entendimento desta Corte Superior, embora não fixado pelo Código Penal a quantidade de aumento de pena em decorrência das agravantes genéricas, deve ela se pautar pelo percentual mínimo fixado para as majorantes, que é de 1/6 (um sexto). Entretanto, pode ser fixado patamar superior para o aumento mediante fundamentação concreta, que no caso em tela evidencia-se na reincidência específica do Paciente no crime de tráfico de drogas" - grifou-se (STJ, HC 467755/SP). Nada obstante, diante da confissão em juízo, a pena é restabelecida ao mínimo legal (art. 65, III, "d", do CP).

Na terceira fase, a reiteração delitiva impede a concessão da benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, fixando-se a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Considerada a reincidência específica, e nos termos do art. 33, § 2º, "b", do CP, o regime inicial de cumprimento é o fechado. O valor do dia-multa vai fixado no mínimo legal, ou seja, 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos (art. 49, § 1º, do CP).

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que não preenchido o requisito do art. 44, I, do CP, assim como descabe a concessão de sursis, pois não preenchidos os requisitos do art. 77 do CP.

Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar LEONARDO JOSÉ DOS SANTOS DA SILVA pela prática da conduta descrita no art. 33 da Lei n. 11.343/06 à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além de 500 (quinhentos) dias-multa, cujo valor unitário é fixado no mínimo legal (art. 49, § 1º, do CP).

Mantidos os fundamentos da decisão das fls. 58/60, aos quais se acresce a presente condenação, e diante da reincidência específica, deve ser mantida a prisão preventiva (art. 387, § 1º, do CPP), já considerado o período depurador (art. 387, § 2º, do CPP).

Após o trânsito em julgado: a) destruam-se as drogas apreendidas, inclusive as guardadas para contraprova (art. 72 da Lei n. 11.343/2006); b) expeça-se guia de execução definitiva; c) oficie-se ao TRE para os fins do art. 15, III, da CF/1988, na forma do art. 71, § 2º, do Código Eleitoral; d) oficie-se ao IIRGD (arts. arts. 372 e 393, V, das NSCGJ) e ao SENAD (art. 63, § 4º, da Lei n. 11.343/2006); expeça-se certidão de honorários na proporção máxima, se o caso.

Custas pelo acusado, na forma do arts. 804 do CPP e 4º, § 9º, "b", da Lei Estadual n. 11.608/2003, suspensa a exigibilidade em razão da hipossuficiência presumida pessoa natural e também constatada pela instrução processual (art. 98, § 3º, do CPC, c/c art. 3º do CPP).

Decreta-se o perdimento dos bens e valores apreendidos (fls. 14/15) (art. 63, I, da Lei n. 11.343/2006), os quais devem ser revertidos ao FUNAD (§1º). Oficie-se e providencie-se o necessário.

Com relação à multa, após o trânsito em julgado, intime-o para pagamento no prazo

de 10 (dez) dias (art. 686 do CPP). Recolhida, comunique-se ao Juízo da Execução Penal competente (art. 480, § 2º). Em caso de inadimplência, expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Após, prossiga-se conforme art.480-A das NSCGJ.

Registro dispensado (art. 72, § 6º das NSCGJ).

Publique-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se.

Campo Limpo Paulista, 28 de julho de 2022.